

권 고

1. 제 목 : 압류재산 재공매 처리기한 및 협의 절차 개선 필요
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제26조 제1항에 따라 압류재산 매각대행업무의 총괄 및 전략기획 업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「국세징수법」 제87조 제1항 제1호 및 제2호에 따르면 재산을 공매 하여도 매수신청인이 없는 경우, 매수신청가격이 공매예정가격 미만인 경우, 제85조¹⁾에 따라 납부를 촉구하여도 매수인이 매수대금을 지정된 기한까지 납부하지 않은 경우 재공매를 하도록 되어 있고

「압류재산매각업무요강」 제50조 제3항에 따르면 제1항²⁾에 따라 재공매할 경우에는 공매예정가격의 100분의 10에 해당하는 금액을 차례로 줄여 공매하되 체납처분비, 선순위채권을 합산한 금액 이하로는

1) 제85조(매수대금 납부의 촉구) 관할 세무서장은 매수인이 매수대금을 지정된 대금납부기한까지 납부하지 아니한 경우 다시 대금납부기한을 지정하여 납부를 촉구하여야 한다.

2) 제50조(재공매) ① 재산을 공매하여도 매수 희망자가 없거나 입찰가격이 매각예정가격 미만일 때에는 재공매한다.

줄일 수 없으며, 구매예정가격의 100분의 50에 해당하는 금액까지 차례로 줄여 구매하여도 매각되지 아니할 때(이하 “50% 유찰”이라 한다)에는 관서의 장과 협의하여 최초 구매예정가격의 100분의 50을 새로운 구매예정가격으로 정하여 압류에 관계되는 채납액에 충당될 여지가 있을 때까지 구매예정가격을 차례로 줄여 재구매할 수 있다고 되어 있다.

한편, 유찰로 인한 재구매 시 관서의 장이 구매의 일시 중지를 요청하는 등의 특별한 사유가 없는 한 구매 진행을 지연할 사유가 없다.

따라서, 구매 절차의 연속성 확보 및 잠재적 매수희망인의 입찰 유도를 통한 신속한 강제징수를 위해서는 재구매 업무 처리기한을 명확히 하고 비효율적 관행을 개선하는 등의 노력을 기울일 필요가 있다.³⁾

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 재구매 시 처리기한 기준 부재

그런데 압류재산 재구매 시 업무처리 기한에 대해서는 「국세징수법」 및 「압류재산매각업무요강」 등 구매 관련 법규에서 별도로 기준을 정하고 있지 않으며, 최근 2년간(2019년~2020년) 12개 지역본부에서 진행한 재구매 건에 대하여 재구매 사유 발생일(유찰 및 잔대금 미납)부터 관서의 장과 협의까지 소요된 기간, 협의 이후 구매공고까지 소요된 기간을 각각 점검한 결과

2019. 3. 22. ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆으로부터 수입한 채납자 ○○○○ 압류재산(XXXX-XXXX-XXX)의 경우 2019. 8. 16. 50% 유찰된 후 구매예정가격의

3) 인사혁신처 「2019년 적극행정 운영지침」 제5장, ‘소극행정 혁파’에서는 ‘보다 효율적·효과적인 방법이 있는데도 편의상 관례대로 처리’를 소극행정의 한 유형으로 적시

25%까지 공매 진행해도 위임기관에 실익이 있어 관서의 장과 최초 공매예정가격의 50%를 새로운 공매예정가격으로 정하는 협의를 해야 함에도 유찰된 개찰일로부터 특별한 사유없이 319일이 지난 2020. 7. 6.에야 협의하였고

2019. 2. 26. △△세무서로부터 수입한 체납자 (주)◇◇◇◇◇ 압류재산 (XXXX-XXXXX-XXX)의 경우 50% 유찰된 후 관서의 장에게 2019. 10. 10. 최초 공매예정가격의 50%를 새로운 공매예정가격으로 정하여 재공매 하고자 한다는 내용과 함께 2019. 10. 22.까지 별도 회신이 없으면 공매진행 하겠다는 내용의 협의 문서를 발송하였는데도 특별한 사유없이 624일이 지난 2021. 7. 7. 공매공고 하였으며

2018. 8. 22. ○○○세무서로부터 수입한 체납자 △△ 압류재산 (XXXX-XXXXX-XXX)의 경우 2019. 7. 8. 잔대금 미납으로 매각결정을 취소한 후 장기간 재공매를 진행하지 않다가 최초 감정평가일(2018. 9. 18.)로부터 1년 넘게 경과함에 따라 2021. 6. 18. 재감정평가⁴⁾ 의뢰한 후 잔대금 미납일로부터 758일이 지난 2021. 8. 4.에야 공매공고 하는 등

[표 6]과 같이 2019년 기준, 50% 유찰일로부터 관서의 장과 협의 까지 15일 넘게 소요된 건이 전체의 13.1%로 최대 319일이 경과된 사례가 있었고, 관서의 장과 협의 기간이 종료한 날로부터 15일 넘게 지난 후 공매공고한 건이 전체의 19.6%로 최대 636일이 경과된 사례가 있었으며, 별도의 협의 절차 없이 진행 가능한 잔대금 미납 재공매 건의 경우에도 15일 넘게 지난 후 공매공고한 건이 31.1%이고 최대 758일까지 소요된

4) 「압류재산매각업무요강」 제25조 ③ 관서의 장으로부터 재평가 요청을 받은 재산 이외에 공매중지 중인 압류재산이 중지사유가 해소되어 공매를 속행하거나 재공고하는 경우 공매공고일 감정평가일로부터 1년 이상이 경과되고 공매재산의 현저한 가격변동이 예상되는 경우에는 관서의 장과 협의하여 재평가함을 원칙으로 한다.

사례도 있는 등, 재공매 업무 처리기한에 대한 기준이 없어 공매가 지연되고, 이에 따라 재감정평가 및 장기 미매각 재산이 발생하는 등의 문제가 있는 것으로 확인되었다.

[표 6] 재공매 사유·절차별 소요기간(2019년, 2020년)

(단위 : 건, 일)

재공매 사유	연도	재공매사유 발생 → 협의문 발송 소요일			협의기간 종료 → 공매공고 소요일		
		협의건수	15~30일	30일 초과	공고건수	15~30일	30일 초과
50% 유찰	2019	1,414	127 (8.9%)	60 (4.2%)	1,402	26 (1.8%)	250 (17.8%)
	2020	1,231	84 (6.8%)	129 (10.4%)	1,219	31 (2.5%)	275 (22.5%)
25% 유찰	2019	236	19 (8.0%)	6 (2.5%)	234	2 (0.8%)	45 (19.2%)
	2020	188	20 (10.6%)	11 (5.8%)	187	4 (2.1%)	45 (24.0%)
잔대금 미납 매각결정취소	2019	협의 불필요			596	110 (18.4%)	76 (12.7%)
	2020				618	95 (15.3%)	88 (14.2%)

* 매각으로 종결된 건 중 위임기관 일시중지 요청건 제외

(2) 유찰에 따른 재공매 관련 협의 절차 개선 필요

50% 유찰에 따른 재공매 시 관서의 장과 협의하도록 한 근거는 「국세징수법」 등 법령에는 없고 국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」, 공사 「압류재산매각업무요강」 제50조 제3항에서 정하고 있는데

현재 각 지역본부에서 재공매를 위해 관서의 장 앞으로 협의문서를 발송할 때 [표 7]과 같이 최초매각예정가격의 100분의 50을 새로운 매각예정가격으로 정하여 공매진행(이하 “1차 재공매”라 한다) 한다는 내용으로만 협의([표 7]-①, 이하 “최초협의”라 한다)하고 있고, 25% 유찰 시에는 다시 별도의 문서를 통해 최초매각예정가격의 100분의 25을 새로운 매각예정가격으로 정하여 공매(이하 “2차 재공매”라 한다)를 진행한다는 내용으로 협의([표 7]-②, 이하 “재협의”라 한다)하고 있었으며

공매의 실익이 있어 관서의 장에게 협의문을 발송하면 대부분 회신기한 내 별도의 회신이 없어 그대로 재공매를 진행한 것으로 확인되었는데, 그럼에도 불구하고 위와 같이 최초협의를, 재협의를 별도로 진행함에 따라 협의문 발송에 따른 행정력이 필요하고 회신기한이 도과되기를 기다렸다가 재공매를 진행하고 있었다.

그런데 국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」 제31조 제3항 및 「압류재산매각업무요강」 제50조 제3항5)에서는 50% 유찰 시 관서의 장과 협의하여 “압류에 관계되는 체납액에 충당될 여지가 있을 때까지” 재공매할 수 있다고 정하고 있으므로, 1차 재공매를 위한 최초협의를 시 “25% 유찰되어도 공매실익이 있을 경우 2차 재공매를 진행한다” 등의 내용도 포함하여 협의할 경우, 2차 재공매 진행에 앞서 재협의를 진행함에 따라 투입되는 행정력을 절감하고 공매 절차를 보다 신속하게 진행6)할 수 있을 것으로 판단된다.

5) 유찰 시 재공매 관련 법규 조항

법규	국세징수법	압류재산매각대행업무처리요령 (국세청 요령)	압류재산매각업무요강 (내규)
관련 조항	제87조(재공매) ② 관할 세무서장은 재공매를 할 때마다 최초의 공매예정가격의 100분의 10에 해당하는 금액을 차례로 줄여 공매하며, 최초의 공매예정가격의 100분의 50에 해당하는 금액까지 차례로 줄여 공매하여도 매각되지 아니할 때에는 제68조에 따라 새로 공매예정가격을 정하여 재공매를 할 수 있다.	제31조(재공매) ③매각예정가격의 100분의 50에 해당하는 금액까지 차례로 줄여 공매하여도 매각되지 아니할 때에는 세무서장과 협의하여 <u>최초 매각예정가격의 100분의 50을 새로운 매각예정가격으로 정하여 압류에 관계되는 체납액에 충당될 여지가 있을 때까지</u> 매각예정가격을 차례로 줄여 재공매할 수 있다.	제50조(재공매) ③ ...매각예정가격의 100분의 50에 해당하는 금액까지 차례로 줄여 공매하여도 매각되지 아니할 때에는 관서의 장과 협의하여 <u>최초 매각예정가격의 100분의 50을 새로운 매각예정가격으로 정하여 압류에 관계되는 체납액에 충당될 여지가 있을 때까지</u> 매각예정가격을 차례로 줄여 재공매할 수 있다.

6) 공매 절차상 관서의 장에게는 공매공고 후 공매통지서로 새로운 매각예정가격 및 전체 회차별 매각예정가격([표 7]-(ㄱ)-②)을 알려주고 있으므로 2차 재공매 진행사실 통지

[표 7] 유찰시 재공매 절차 현행 및 개선안

구분	최초공매						1차 재공매						2차 재공매					
회차	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
공매 예정가격	100	90	80	70	60	50	50	45	40	35	30	25	25	22.5	20	17.5	15	12.5

① 최초협의
50% 유찰 시

② 재협의
25% 유찰 시

재공매 협의
50% 유찰 시

[소관부점 의견] 조세채권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 재공매 처리 기한 및 절차 등에 대해 검토하여 「압류재산매각 대행업무처리요령」 개정안 등을 국세청과 협의하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 ①재공매 업무가 신속하게 이루어지도록 처리 기한 등의 기준을 마련하고, ②유찰로 인한 재공매 시 행정력을 절감하고 공매 절차를 신속하게 진행하기 위해 공매 의뢰한 관서의 장과의 협의 절차를 간소화하는 등의 개선 방안을 국세청과 협의하여 마련 하시기 바랍니다.(권고)